P U T U S A N

Nomor 1904/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **MIFTAHUL ROHMAN bin KOSIM**;
Tempat lahir	: Jombang;
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun / 19 Mei 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Kalibening RT 005 RW 002, Kelurahan Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang atau Gg. II Dusun Bandaran Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Sopir);
Pendidikan	: SMP (lulus)

Terdakwa Miftahul Rohman bin Kosim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama Fardiansyah, S.H., Suwanto, S.H. dan Hesti Martiningsih, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LACAK", beralamat di Jalan Kedung Asem No. 26, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor: 1904/Pid.Sus/2024/PN Sby., Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1904/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1904/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN Bin KOSIM** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN Bin KOSIM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi masa penahanan yang tela dijalani dan pidana denda sebesar **Rp**. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair selama **1 (satu) Tahun** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru yang di dalamnya terdapat :
  - 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan netto ‡ 2.961 (dua koma sembilan enam satu) gram;
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 1 (satu) buah sekrup berwarna ungu yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor telepon 0857-0463-6198 (indosat);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dalam persidangan tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MIFTAHUL ROHMAN Bin KOSIM** pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Rerumputan Perempatan Jalan Bypass Penanggalan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. BRAYEN (DPO) kemudian terdakwa mengirimkan bukti screenshoot pembayaran atas pembelian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. BRAYEN (DPO) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi *Whatsaap Web* dengan nomor +0856-0721-9420 dengan nama "Brayen 2" dan untuk sisa nya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) belum terbayarkan. Kemudian terdakwa menunggu kabar dari Sdr. BRAYEN (DPO) hingga mendapat kabar untuk mengambil narkotika jenis shabu secara ranjauan bertempat di rerumputan jalan Bypass Penanggalan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menerima narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Gg. II Dusun Bandaran Desa Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di hubungi oleh saksi SLAMET SANTOSO als GEMBOK (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan maksud menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi SLAMET SANTOSO als GEMBOK (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) apabila memiliki narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyuruh saksi SLAMET SANTOSO als GEMBOK (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) untuk datang ke rumah kontrakan miliknya yang beralamatkan di Gg. II Dusun Bandaran Desa Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang lalu terdakwa memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SLAMET SANTOSO als GEMBOK (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) namun untuk pembayarannya diangsur dan terdakwa baru menerima uang pembayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pembelian narkotika jenis shabu dari saksi AGUS INDRAWANTO Bin Alm MUNADI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut belum terdakwa bayarkan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu dengan harga per satu klip nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semua.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF pada hari Senin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.50 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Pom Bensin darah Sugihwaras Kec. Diwek Kab. Jombang lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru, yang di dalamnya terdapat :
  - 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan netto ± 2,961 (dua koma sembilan enam satu) gram;
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 1 (satu) buah sekrup berwarna ungu yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) timbangan elekterik berwarna silver;

  Yang ditemukan di dalam rumah kontrakan terdakwa Gg II Dusun Bandaran Desa Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di dalam tumpukan kardus yang ada di dalam kamar terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor 0857-0463-6198 (indosat);

  Yang ditemukan di dalam genggaman tangan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa beserta barang yang ditemukan diabawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 No. Lab : 05578/NNF/2024 atas nama Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN Bin KOSIM yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,185 gram;**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,278 gram;**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,188 gram;**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram;**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,055 gram;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram;**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram;**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram;**

Dengan total keseluruhan berat netto ± 2,961 gram.

tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MIFTAHUL ROHMAN Bin KOSIM** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.50 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pom Bensin daerah Sugihwaras Kec. Diwek Kab. Jombang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF pada hari Senin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.50 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Pom Bensin darah Sugihwaras Kec. Diwek Kab. Jombang lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru, yang di dalamnya terdapat :
  - 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan netto ± 2,961 (dua koma sembilan enam satu) gram;
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 1 (satu) buah sekrup berwarna ungu yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) timbangan elekterik berwarna silver;

  Yang ditemukan di dalam rumah kontrakan terdakwa Gg II Dusun Bandaran Desa Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di dalam tumpukan kardus yang ada di dalam kamar terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor 0857-0463-6198 (indosat);

  Yang ditemukan di dalam genggaman tangan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa beserta barang yang ditemukan diabawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 No. Lab : 05578/NNF/2024 atas nama Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN Bin KOSIM yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,185 gram;**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,278 gram;**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,188 gram;**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram;**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,055 gram;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram;**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram;**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram;**

Dengan total keseluruhan berat netto ± 2,961 gram.

tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Ten tang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arfian Pakarti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polrestabes Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 08 Juli 2024 sekitar jam 14.50 WIB di Pom Bensin yang beralamatkan di daerah Sugihwaras Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa akan mengambil ranjau berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan netto ± 2,961 (dua koma sembilan ratus enam puluh satu) gram, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor 0857-0563-6193 yag beada di dalam genggaman tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Brayen (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan bukti screenshoot pembayaraan kepada Sdr. Bryaen (DPO) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Whatsapp dan untuk sisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) belum terbayarkan. Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara ranjau di rerumputan perempatan jalan Bypass Penanggalan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO), Terdakwa kembali ke rumah kontrakan dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Slamet als. Gembok (dalam tuntutan terpisah) yang mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa meinformasikan kepada Sdr. Slamet untuk datang ke rumah kontrakannya untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), tetapi pembyaran yang dilakukan oleh Sdr. Slamet adalah dengan cara diangsur dan Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Slamet;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah juga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Agus Indrawanto bin alm Munadi (dalam tuntutan terpisah) pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetpai uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu klip dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika seluruh Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Darul Syah**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polrestabes Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 08 Juli 2024 sekitar jam 14.50 WIB di Pom Bensin yang beralamatkan di daerah Sugihwaras Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa akan mengambil ranjau berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru, yang didalamnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan netto ± 2,961 (dua koma sembilan ratus enam puluh satu) gram, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor 0857-0563-6193 yag beada di dalam genggaman tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Brayen (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan bukti screenshoot pembayaraan kepada Sdr. Bryaen (DPO) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Whatsapp dan untuk sisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) belum terbayarkan. Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara ranjau di rerumputan perempatan jalan Bypass Penanggalan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO), Terdakwa kembali ke rumah kontrakan dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Slamet als. Gembok (dalam tuntutan terpisah) yang mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa meinformasikan kepada Sdr. Slamet untuk datang ke rumah kontrakannya untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), tetapi pembyaran yang dilakukan oleh Sdr. Slamet adalah dengan cara diangsur dan Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Slamet;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah juga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Agus Indrawanto bin alm Munadi (dalam tuntutan terpisah) pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetpai uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu klip dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika seluruh Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Tanjung Perak pada hari Senin, 08 Juli 2024 sekitar jam 14.50 WIB di Pom Bensin yang beralamatkan di daerah Sugihwaras Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengambil ranjau berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan netto ± 2,961 (dua koma sembilan ratus enam puluh satu) gram, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor 0857-0563-6193 yag beada di dalam genggaman tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO);
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Brayen (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan bukti screenshoot pembayaraan kepada Sdr. Bryaen (DPO) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Whatsapp dan untuk sisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) belum terbayarkan. Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara ranjau di rerumputan perempatan jalan Bypass Penanggalan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO), Terdakwa kembali ke rumah kontrakan dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Slamet als. Gembok (dalam tuntutan terpisah) yang mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa meinformasikan kepada Sdr. Slamet untuk datang ke rumah kontrakannya untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), tetapi pembyaran yang dilakukan oleh Sdr. Slamet adalah dengan cara diangsur dan Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Slamet;
- Bahwa Terdakwa pernah juga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Agus Indrawanto bin alm Munadi (dalam tuntutan terpisah) pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetpai uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu klip dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika seluruh Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli laku terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu utnuk memperoleh keuntungan uang dan dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Senin, 08 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa, dan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru yang di dalamnya terdapat :
  - 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan netto ‡ 2.961 (dua koma sembilan enam satu) gram;
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 1 (satu) buah sekrup berwarna ungu yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor telepon 0857-0463-6198 (indosat);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. LAB.: 05578/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan barang bukti sebagai berikut :

- No. 16370/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,185 gram;
- No. 16371/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,278 gram;
- No. 16372/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,188 gram;
- No. 16373/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna put dengan berat netto ± 0,067 gram,
- No. 16374/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan beat netto ± 0,055 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- No. 16375/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram;
- No. 16376/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram;
- No. 16377/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan beat netto ± 0,066 gram,

Dengan jumlah berat netto seluruhnya ± 2,961 gram Mengandung ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor rut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Tanjung Perak pada hari Senin, 08 Juli 2024 sekitar jam 14.50 WIB di Pom Bensin yang beralamatkan di daerah Sugihwaras Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengambil ranjau berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan netto ± 2,961 (dua koma sembilan ratus enam puluh satu) gram, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor 0857-0563-6193 yang berada di dalam genggaman tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO);
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Brayen (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan bukti screenshoot pembayaraan kepada Sdr. Bryaen (DPO) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Whatsapp dan untuk sisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) belum terbayarkan. Terdakwa mengambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara ranjau di rerumputan perempatan jalan Bypass Penanggalan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO), Terdakwa kembali ke rumah kontrakan dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Slamet als. Gembok (dalam tuntutan terpisah) yang mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Slamet untuk datang ke rumah kontrakannya untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), tetapi pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. Slamet adalah dengan cara diangsur dan Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Slamet;
- Bahwa Terdakwa pernah juga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Agus Indrawanto bin alm Munadi (dalam tuntutan terpisah) pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetpai uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu klip dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika seluruh Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu utnuk memperoleh keuntungan uang dan dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Senin, 08 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa, dan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sendirian;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. LAB.: 05578/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- No. 16370/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,185 gram;
- No. 16371/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,278 gram;
- No. 16372/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,188 gram;
- No. 16373/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna put dengan berat netto ± 0,067 gram,
- No. 16374/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan beat netto ± 0,055 gram;
- No. 16375/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram;
- No. 16376/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram;
- No. 16377/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan beat netto ± 0,066 gram,

Dengan jumlah berat netto seluruhnya ± 2,961 gram Mengandung ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor rut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Pertama** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "***Setiap orang***";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang"dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **Miftahul Rohman bin Kosim**, yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***";

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

~ Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

~ Pasal 36 menentukan bahwa "setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan";

~ Pasal 7 disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

~ Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

~ Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

~ Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang bahwa mengenai unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika *Golongan I"* adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui Bahwa Terdakwa ditangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Tanjung Perak pada hari Senin, 08 Juli 2024 sekitar jam 14.50 WIB di Pom Bensin yang beralamatkan di daerah Sugihwaras Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Terdakwa ditangkap pada saat akan mengambil ranjau berupa Narkotika Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis Sabu. Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan netto ± 2,961 (dua koma sembilan ratus enam puluh satu) gram, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor 0857-0563-6193 yag beada di dalam genggaman tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO). Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Brayen (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan bukti screenshoot pembayaraan kepada Sdr. Bryaen (DPO) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Whatsapp dan untuk sisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) belum terbayarkan. Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara ranjau di rerumputan perempatan jalan Bypass Penanggalan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Brayen (DPO), Terdakwa kembali ke rumah kontrakan dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Slamet als. Gembok (dalam tuntutan terpisah) yang mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa meinformasikan kepada Sdr. Slamet untuk datang ke rumah kontrakannya untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), tetapi pembyaran yang dilakukan oleh Sdr. Slamet adalah dengan cara diangsur dan Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Slamet. Bahwa Terdakwa pernah juga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Agus Indrawanto bin alm Munadi (dalam tuntutan terpisah) pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah) tetpai uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan kembali. Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu klip dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika seluruh Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli laku terjual. Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu utnuk memperoleh keuntungan uang dan dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Senin, 08 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa, dan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sendirian;

Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. LAB.: 05578/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan barang bukti sebagai berikut :

- No. 16370/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,185 gram;
- No. 16371/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,278 gram;
- No. 16372/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,188 gram;
- No. 16373/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna put dengan berat netto ± 0,067 gram,
- No. 16374/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan beat netto ± 0,055 gram;
- No. 16375/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram;
- No. 16376/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram;
- No. 16377/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan beat netto ± 0,066 gram,

Dengan jumlah berat netto seluruhnya ± 2,961 gram Mengandung ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor rut 61 Lampiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Dengan demikian unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

netto ± 2.961 (dua koma sembilan enam satu) gram, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah sekrup berwarna ungu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor telepon 0857-0463-6198 (indosat), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Miftahul Rohman bin Kosim** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"*Tanpa Hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*";**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru yang di dalamnya terdapat :
  - 8 (delapan) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan netto ± 2.961 (dua koma sembilan enam satu) gram;
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 1 (satu) buah sekrup berwarna ungu yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan nomor telepon 0857-0463-6198 (indosat);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 3 Desember 2024**, oleh kami, **Titik Budi Winarti, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Antyo Harri Susetyo, S.H.** dan **Wiyanto, S.H., M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconferens didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Antyo Harri Susetyo, S.H.	Titik Budi Winarti, S.H., M.H.
Wiyanto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)